

1. INTRODUCCIÓN

- La industrialización de los años 60 dejó una estructura productiva sesgada hacia sectores tradicionales intensivos en mano de obra, con dependencia energética y tecnológica y elevado peso de las **pymes**.
- La entrada en la **CEE en 1986** obligó a completar la reconversión industrial y adaptarse al Mercado Único.
- El sector secundario representa el **14,2 %** del PIB, el **15,6 %** del VAB y el **11,4 %** del empleo, según el Informe Anual 2025 de la SG de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del **MINTUR**.
- El sector de manufacturas de consumo engloba textil y confección, calzado, equipos de protección individual (EPI), juguetes y pequeño material eléctrico.
- Según **DATACOMEX** (2025), las exportaciones del sector suponen en torno al **9,1 %** del total y las importaciones el **11,4 %**, con déficit comercial estructural.

2. LEGISLACIÓN GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

- Su desarrollo normativo corresponde a la SG de Calidad y Seguridad Industrial del **MINTUR**.
- **Ley 21/1992**, de Industria, adapta la actividad industrial a la normativa de la UE y al Mercado Único.
- **Real Decreto 559/2010**, aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
- **Real Decreto 1072/2015**, aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y reconoce a **AENOR** como organismo de normalización y a **ENAC** como entidad de acreditación.
- **Real Decreto 1468/1988**, de etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales sin normativa específica, exige denominación, composición, plazo de uso, contenido neto, lote, identificación de la empresa, origen y alérgenos, entre otros datos.
- **Real Decreto 1406/1989**, limita sustancias peligrosas (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol) y prohíbe termómetros de mercurio desde 2009.
- **Real Decreto 330/2008**, sobre control de importación de productos por seguridad, atribuye al **SOIVRE** (a través de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio) el control de conformidad previo al despacho

aduanero, a partir de los riesgos detectados por **RAPEX**. La **Orden PJC/161/2026** fija la lista de productos sujetos (drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPI, pequeño material eléctrico, muebles y derivados de madera).

- **Real Decreto 993/2022** define el control SOIVRE a aparatos eléctricos y electrónicos en materia de **RoHS** y del Registro Integrado Industrial de AEE, pilas y acumuladores.
- **Reglamento (CE) 765/2008** fija requisitos de acreditación y principios del marcado CE, exigido a productos de directivas de Nuevo Enfoque (EPI, juguetes, pequeño material eléctrico). Sustituido en materia de vigilancia de mercado por el **Reglamento (UE) 2019/1020**.
- **Reglamento (UE) 2019/1020**, de vigilancia del mercado, aclara los poderes de las Autoridades de Vigilancia del Mercado (AVM) y regula los controles a productos de terceros países.
- **Reglamento (UE) 2019/515**, sobre reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.
- **Decisión 768/2008/CE**, marco común de comercialización, base del Nuevo Marco Legislativo (NML).
- **Reglamento (UE) 2023/988**, de Seguridad General de Productos (RGSP), aplicable directamente desde el **13 de diciembre de 2024**, deja sin efecto autónomo al Real Decreto 1801/2003. Refuerza el sistema **Safety Gate** (sustituto de RAPEX) y las obligaciones de los mercados en línea.
- **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)** regula sustancias y mezclas químicas mediante su Anexo XVII y crea la **ECHA**.
- **Reglamento (UE) 2023/2411**, de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales no alimentarios, aplicable desde 2025.

3. SUBSECTOR DEL JUGUETE

3.1. Definición y ámbito de aplicación

- Marco en transición: la **Directiva 2009/48/CE** (transpuesta por el **Real Decreto 1205/2011**) convive con el ya aprobado **Reglamento (UE) 2025/2509**, plenamente aplicable desde el **1 de agosto de 2030**.
- Juguete es todo producto diseñado, exclusivamente o no, para el juego de niños menores de **14 años**.
- Elementos clave: doble uso no exime de las exigencias de seguridad, prevalece el uso esperado sobre el declarado por el fabricante, y los 14 años marcan el límite de protección al consumidor.

TEMA 20 – Sector de manufacturas de consumo (II): Juguetes. Pequeño material eléctrico.

- Quedan fuera decoración navideña, modelos a escala para adultos, equipamiento deportivo, puzles grandes, fuegos artificiales y videojuegos.

3.2. Indicadores para clasificar un producto como juguete

- Valor de juego (el más importante), tamaño o talla, punto de venta, nivel de detalle de fabricación, publicidad y menciones en el envase, operador que lo introduce en el mercado y valor del producto.

3.3. Análisis sectorial

- Según la AEFJ, el sector ocupa unos **4.800** trabajadores directos y más de **20.000** indirectos, muy atomizado en pymes.
- Producción concentrada en Comunidad Valenciana y Cataluña (**75 %**), con Alicante como principal provincia (Grupo Famosa).
- Déficit comercial de más de **1.500 M€** en 2025 (DATACOMEX). Exportaciones a Francia, Italia, Portugal, México y EEUU. Importaciones dominadas por China.
- Fuerte estacionalidad: **70-80 %** del consumo en noviembre y diciembre.
- Tendencias: juguetes STEM, educación emocional, sostenibilidad, mercado silver y juguetes conectados. El **ICEX** impulsa la internacionalización mediante Toys from Spain en los mercados PASE.

3.4. Normativa aplicable

- **Directiva 2009/48/CE** y **Real Decreto 1205/2011**, vigentes, armonizan requisitos de seguridad y marcado CE. Limitan sustancias CMR (autorizado únicamente el níquel) y fijan valores límite para menores de 36 meses.
- **Reglamento (UE) 2025/2509**, sobre seguridad de los juguetes, introduce el Pasaporte Digital de Producto (DPP), prohibiciones más estrictas de sustancias químicas y requisitos de ciberseguridad para juguetes conectados.
- **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)**, limita los ftalatos al **0,1 %** en peso del material plastificado susceptible de introducirse en la boca.
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**, refuerza controles del mercado en línea de juguetes importados.
- **Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU)**, responsabiliza a fabricantes e importadores de la seguridad del juguete en toda la cadena comercial.

3.5. Normas armonizadas (inspección SOIVRE)

- **UNE-EN 71-1**, propiedades mecánicas y físicas, norma fundamental de inspección.
- **UNE-EN 71-2**, inflamabilidad, no sujeta a inspección directa del SOIVRE.

TEMA 20 – Sector de manufacturas de consumo (II): Juguetes. Pequeño material eléctrico.

- **UNE-EN 71-3**, migración de metales pesados.
- **UNE-EN 62115**, seguridad eléctrica de juguetes.
- **UNE-EN 60825-1**, seguridad de productos láser.
- **UNE-EN 15649-3**, artículos de recreo flotantes.

3.6. Casos particulares de etiquetado y marcado

- Peluches: no pueden llevar indicación de edad con riesgo explícito para menores de 3 años.
- Projectiles con ventosa: longitud superior a **57 mm**.
- Imanes: prohibidos para menores de 36 meses. Para mayores, si son pieza pequeña, flujo magnético inferior a **50 kg²/mm²**.
- Monopatines: se consideran juguete solo para niños de peso inferior a **20 kg**.

3.7. Inspección en frontera y ensayos de laboratorio

- Etiquetado obligatorio: identificación y dirección de fabricante e importador, referencia del modelo, advertencias de seguridad, instrucciones en castellano y marcado CE visible.
- Ensayos: ftalatos (máximo 0,1 %, con laboratorio acreditado en Murcia), migración de metales pesados (UNE-EN 71-3), sustancias CMR (Anexo II de la Directiva 2009/48/CE) y propiedades mecánicas y físicas (UNE-EN 71-1).

4. SUBSECTOR DEL PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO (PME)

4.1. Descripción y productos controlados

- El **Real Decreto 330/2008** centra el control en productos sensibles para el consumidor doméstico, ante los riesgos de electrocución, incendio o sobrecalentamiento y el crecimiento del comercio electrónico.
- Productos controlados por el SOIVRE: interruptores, seccionadores y conmutadores domésticos, portalámparas Edison, clavijas y tomas de corriente, adaptadores, regletas de conexión, cables prolongadores y enrollables (hasta 1.000 V), guirnaldas eléctricas navideñas.

4.2. Análisis sectorial

- La industria eléctrica europea es líder mundial, seguida de EEUU y Japón. En la UE destacan Alemania, Francia e Italia. En España se concentra en Cataluña, País Vasco y Aragón, representada por la **AFME**.
- Exportaciones dirigidas a la UE (Francia, Alemania, Italia) con presencia creciente en Latinoamérica. Importaciones dominadas por China, con déficit estructural.

TEMA 20 – Sector de manufacturas de consumo (II): Juguetes. Pequeño material eléctrico.

- Impulso de la demanda por la transición energética, la electrificación, la recarga de vehículos eléctricos, las instalaciones renovables, las redes inteligentes y la domótica.

4.3. Normativa aplicable

- **Real Decreto 187/2016**, de Baja Tensión, transpone la Directiva 2014/35/UE (LVD) y acredita la seguridad eléctrica mediante marcado CE, excluyendo bases, clavijas y adaptadores.
- **Directiva 2011/65/UE (RoHS)**, transpuesta por el **Real Decreto 219/2013**, limita sustancias peligrosas: plomo y mercurio (**0,1 %**), cadmio (**0,01 %**), entre otras, acreditadas mediante marcado CE.
- **Real Decreto 27/2021**, asigna al SOIVRE el control a la importación de AEE y de pilas y acumuladores.
- **Real Decreto 842/2002**, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
- **Real Decreto 110/2015 (RAEE)**, transpone la Directiva 2012/19/UE, sobre recogida, tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**, refuerza obligaciones de los mercados en línea frente a material eléctrico no conforme.
- **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)**, marco de diseño ecológico que permitirá exigir durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado mediante actos delegados.

4.4. Normas armonizadas (inspección SOIVRE)

- **UNE-EN 60598-1**, luminarias. **UNE-EN 60238**, portalámparas Edison. **UNE-EN 60998**, dispositivos de conexión. **UNE-EN 61058**, interruptores.
- **UNE 20315:2017**, norma nacional para bases, clavijas y adaptadores, excluidos de la Directiva de Baja Tensión, complementada por el Reglamento (UE) 2023/988. Su marcado CE deriva únicamente de RoHS.

4.5. Inspección en frontera

- Control preventivo, documental y físico, que verifica correspondencia mercancía-documentación, identificación del operador, trazabilidad del modelo, marcado y disponibilidad de documentación técnica.
- Coexisten dos marcados CE de naturaleza distinta: por Baja Tensión (seguridad eléctrica) y por RoHS (restricción de sustancias), aplicable este último a todos los AEE.

TEMA 20 – Sector de manufacturas de consumo (II): Juguetes. Pequeño material eléctrico.

- Productos sujetos a Baja Tensión (prolongadores, interruptores, regletas, portalámparas, guirnaldas): exigen Declaración UE de Conformidad e informe de ensayo de laboratorio acreditado.
- Productos excluidos (bases, clavijas, adaptadores): su seguridad se acredita mediante **UNE 20315:2017** y el Reglamento (UE) 2023/988, sin que su marcado CE por RoHS ampare la seguridad eléctrica.
- Control RAEE: verifica la inscripción del importador o fabricante en el Registro Integrado Industrial (RII) con número RAEE y la presencia del símbolo de recogida selectiva. Es una obligación medioambiental y registral, sin marcado CE asociado.

4.6. Ensayos de laboratorio

- Dimensiones, líneas de fuga y distancias de aislamiento, características de los cables, puesta a tierra, resistencia al calor y resistencia mecánica (compresión, tracción, choque a baja temperatura y caída).

5. CONCLUSIÓN

- El pequeño material eléctrico y los juguetes son categorías de consumo con especial relevancia para la seguridad del usuario, lo que justifica controles específicos en frontera.
- El **SOIVRE** actúa como barrera de protección del mercado interior mediante revisión documental, inspección física y ensayos de laboratorio.
- La **Orden PJC/161/2026** amplía el ámbito de actuación del SOIVRE a nuevas categorías (puericultura, prendas infantiles, gafas de sol, drones recreativos, encendedores), consolidando un modelo de inspección basado en la prevención del riesgo.
- El crecimiento del comercio electrónico reforzará el papel del SOIVRE como garante de que solo accedan al mercado productos seguros y conformes con la normativa de la UE.